

Anexo · El articulado

Los cinco artículos que hacen falta para que todo el capítulo 4 exista. Escritos, para que el Concejo tenga un texto y no una idea.

BORRADOR PARA REVISIÓN DE ASESORÍA LETRADA

Esto es un borrador de trabajo, no un proyecto presentado. Antes de ingresar al Concejo necesita revisión de un abogado municipalista: la redacción definitiva, los considerandos y la concordancia con el Digesto de San Isidro no están resueltos acá. **Se publica igual porque un programa que promete una ordenanza y no muestra su texto está pidiendo que le crean, que es exactamente lo que este documento dice no hacer.**

Artículo 1 — Partida de obra vecinal

Créase la Partida de Obra Vecinal, integrada por un porcentaje del crédito presupuestario del rubro Bienes de Uso del Departamento Ejecutivo, conforme la siguiente escala anual: doce coma cinco por ciento (12,5%) el primer ejercicio; veinticinco por ciento (25%) el segundo; treinta y siete coma cinco por ciento (37,5%) el tercero; cincuenta por ciento (50%) el cuarto y siguientes. La progresión no avanzará al escalón siguiente si el inmediato anterior no fue ejecutado y rendido en su totalidad.

Artículo 2 — Distribución por zona

La Partida se distribuye entre las seis zonas del Partido en dos mitades iguales. La primera, en proporción directa a la población en viviendas particulares de cada zona según el último Censo Nacional. La segunda, en proporción al Índice de Necesidad, definido como el promedio simple de la participación de cada zona en el total partidario de: hogares con necesidades básicas insatisfechas; hogares sin desagüe a red cloacal; hogares sin gas de red; y hogares en condiciones de hacinamiento. Los cuatro indicadores se computan en cantidad de hogares y no en porcentajes sobre la zona.

Artículo 3 — Priorización y respuesta obligatoria

Cada comisión zonal definirá, en asamblea abierta a todo residente de la zona mayor de dieciséis (16) años, con un voto por persona y nómina de asistentes publicada, el destino de la partida correspondiente a su zona. El Departamento Ejecutivo deberá **responder por escrito, en forma fundada y dentro de los treinta (30) días corridos**, a cada priorización recibida, y publicar la respuesta. El silencio no suple la respuesta.

Artículo 4 — Información presupuestaria por zona

El Departamento Ejecutivo remitirá a cada comisión zonal, con periodicidad trimestral, la ejecución presupuestaria correspondiente a su zona, y la publicará en el portal municipal. La imputación con referencia territorial deberá estar operativa antes de la finalización del mandato.

Artículo 5 — Afectación del recurso

La Partida de Obra Vecinal se constituye con recursos afectados en los términos del artículo 119 del Decreto-Ley 6769/58, no pudiendo ser reasignada a otro destino dentro del ejercicio. Los saldos no ejecutados de una zona se acumularán a la partida de esa misma zona en el ejercicio siguiente.

Lo que este articulado deliberadamente no dice

No declara vinculante el voto vecinal. La Constitución provincial no lo permite y el veto de Pinamar de diciembre de 2025 lo confirmó. Lo que se vuelve jurídicamente obligatorio es la partida y la respuesta, no el proyecto votado. **De ahí depende que esta ordenanza sobreviva a un veto.**

No crea un órgano nuevo. No hay junta, comité ni consejo. Las comisiones zonales son las asociaciones vecinales que ya existen, reconocidas por la propia Ordenanza 6045.

No regula la ejecución de la obra. No hace falta: los artículos 60 y 132 de la Ley Orgánica ya establecen cómo una asociación de vecinos contrata con el municipio, y con qué requisito de adhesión.

Y no deroga nada. La derogación de los artículos 8, 9 y 10 de la Ordenanza 6045 va en un proyecto separado, que es el primero que entra al Concejo. Son dos discusiones distintas y conviene que se voten por separado.